

ลดหย่อนโทษ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการฯ จึงมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลาสามเดือน และแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อผู้รับบริการที่โรงพยาบาล ส. และไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลา รวมทั้งมาปฏิบัติหน้าที่ราชการสาย ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลาสามเดือน เหมาะสมกับความผิด อีกทั้ง กระบวนการสอบสวนทางวินัยเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว จึงวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดี กล่าวหาว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการลา การมาปฏิบัติราชการและการลงเวลาปฏิบัติราชการ และมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ก้าวร้าว และใช้วาจาไม่สุภาพกับประชาชนผู้มาใช้บริการที่โรงพยาบาล ส. โดยทางคณะกรรมการฯ มีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามแบบ สว. ๒ และสว. ๓ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว อันถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงของเรื่องที่ถูกกล่าวหาอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหาแล้ว ซึ่งหลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีมีหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาดังกล่าว และเมื่อคณะกรรมการฯ เห็นว่า พยานหลักฐานต่าง ๆ ในสำนวนการสอบสวนเพียงพอที่จะพิจารณาลงมติว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ คณะกรรมการฯ สามารถประชุมพิจารณาลงมติได้โดยไม่ต้องมีการประชุมอย่างน้อย ๓ ครั้ง ตามที่กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา ซึ่งใช้บังคับกับการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงกำหนดไว้แต่อย่างใด ดังนั้น กระบวนการสอบสวนจึงเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการลา การมาปฏิบัติราชการและการลงเวลาปฏิบัติราชการหรือไม่ นั้น เห็นว่า โรงพยาบาล ส. มีข้อตกลงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (วัฒนธรรมองค์กร) ว่า เวลาทำงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ส. คือ ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น. โดยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมการมาทำงานสายเป็นอาจิจน โดยไม่ใส่ใจระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการที่ทางราชการกำหนด สำหรับกรณีการไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วย



^๖ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕

๗ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

๔๖๔

๒๓๒

५३५

๒๖๒

ที่มารับการตรวจรักษาที่แสดงให้เห็นถึงการไม่ต้อนรับและให้ความสะดวกแก่ประชาชน และดูหมิ่นเหยียดหยามประชาชนที่มารับบริการที่โรงพยาบาล ส. ซึ่งถือเป็นการกระทำผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และฐานไม่ต้อนรับและให้ความสะดวกแก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน และดูหมิ่นเหยียดหยามประชาชนผู้ติดต่อราชการ ตามมาตรา ๘๒ (๒) และ (๘)^๘ และมาตรา ๘๓ (๙)^๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยเมื่อพิจารณาจากความเห็นของคณะกรรมการฯ ในรายงานการสอบสวนว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ข้าราชการในฐานะผู้ให้บริการจะพึงปฏิบัติ ไม่สร้างความเลื่อมใสศรัทธาโดยการให้บริการของแพทย์ที่ดีที่พึงกระทำกับประชาชนผู้มารับบริการ ซึ่งตามจรรยาบรรณของแพทย์ควรที่จะมีความเมตตาต่อผู้ป่วย โดยเฉพาะต่อผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุ ให้สมกับฐานะวิชาชีพแพทย์ที่ได้รับการคาดหวังจากสังคม จึงเห็นว่าการใช้ดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีเพียงการตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลาสามเดือน เป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พบ.๑๒/๒๕๖๓)

๒.๑.๓ คำสั่งลงโทษลดเงินเดือน

การที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างในองค์การบริหารส่วนตำบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลราชการประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย และยังมีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายตามมาตรา ๖๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่จัดทำงบประมาณและที่เกี่ยวกับการงบประมาณ

^{๘-๙} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๘๒ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระทำการอันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้

๑. ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระทำการอันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้

๑. ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระทำการอันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้

(๘) ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน

๑. ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระทำการอันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้

๑. ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระทำการอันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้

มาตรา ๘๓ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระทำการอันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปนี้

๑. ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระทำการอันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปนี้

๑. ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระทำการอันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปนี้

(๙) ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ

๑. ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระทำการอันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปนี้

๑. ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระทำการอันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปนี้



กับปฏิบัติการอื่นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ รวมทั้งมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันกับคณะผู้บริหารท้องถิ่น ในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๘ และข้อ ๓๓ ของระเบียบเดียวกัน เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ให้ความร่วมมือในการบริหารงานท้องถิ่น พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบให้การดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านข้างเกิดความล่าช้า เห็นได้จากการที่เงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านข้างตกเป็นเงินสะสม จึงเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการตามมาตรา ๖๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ประกอบกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล และในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๘ และข้อ ๓๓ ของระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ อันเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ดังนั้น การที่นายกององค์การบริหารส่วนตำบลด้านข้างมีคำสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนของผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑ ขั้นนั้น จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นาย ส. อติตประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด้านข้าง และประชาชนประมาณ ๕๐๐ คน ได้ร่วมกันยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ขอให้ย้ายผู้ฟ้องคดีออกจากพื้นที่ภายใน ๗ วัน โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีมีความขัดแย้งกับผู้บริหาร ทำให้ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ และตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบัน มีโครงการพัฒนาพื้นที่ประมาณ ๖ โครงการ ไม่สามารถนำเงินออกมาพัฒนาได้ ทำให้งบประมาณตกเป็นเงินสะสม ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีจึงมีคำสั่งให้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งว่า นายกององค์การบริหารส่วนตำบลด้านข้าง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีหนังสือร้องเรียนกล่าวหาผู้ฟ้องคดีต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยว่า มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ ประกอบกับได้มีราษฎรตำบลด้านข้างจำนวน ๖๐๐ คน เดินทางขับไล่ผู้ฟ้องคดีออกนอกพื้นที่ จากการสอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวพบว่าผู้ฟ้องคดีได้ทำให้เงินงบประมาณตกเป็นเงินสะสมจริง ซึ่งมีพฤติกรรมอันเข้าข่าย



การกระทำผิดวินัย จังหวัดสุพรรณบุรีจึงมีคำสั่งให้นายอำเภอด่านช้างแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงเพื่อดำเนินการสอบสวนผู้ฟ้องคดี ในกรณีที่ถูกล่าว่ากระทำผิดวินัย กรณีทำเงินงบประมาณตกเป็นเงินสะสม โดยไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ที่ทำให้เงินงบประมาณตกเป็นเงินสะสมได้หมด ประชาชนในพื้นที่จึงเสียโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา โดยผู้ฟ้องคดีในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบของทางราชการตามมาตรา ๖๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ประกอบกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล และในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๘ และข้อ ๓๓ ของระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๕ สมควรได้รับโทษลดขั้นเงินเดือนจำนวน ๑ ขั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑ ขั้น ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงเป็นคำสั่งที่ออกโดยคุณกรณี ซึ่งต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อนำผลการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงมาใช้พิจารณา ลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี ย่อมทำให้คำสั่งที่ลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑ ขั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้ลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดี จำนวน ๑ ขั้น

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาจากสถานะของผู้ฟ้องคดีในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างในองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างรองจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลราชการประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างให้เป็นไปตามนโยบายและยังมีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่



มีกฎหมายกำหนด หรือตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มอบหมายตามมาตรา ๖๐/๑^{๑๐} แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่จัดทำงบประมาณและที่เกี่ยวกับการงบประมาณกับปฏิบัติการอื่นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ รวมทั้งมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันกับคณะผู้บริหารท้องถิ่น ในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๘^{๑๑} และข้อ ๓๓^{๑๒} ของระเบียบเดียวกัน และการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ให้ความร่วมมือในการบริหารงานท้องถิ่น พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบให้การดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านข้างเกิดความล่าช้า เห็นได้จากการที่เงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านข้างตกเป็นเงินสะสม จึงเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการตามมาตรา ๖๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล และในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๘ และข้อ ๓๓ ของระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ อันเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง

^{๑๐} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๖๐/๑ ให้มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย

^{๑๑-๑๒} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑

ข้อ ๘ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณมีอำนาจหน้าที่จัดทำงบประมาณกับปฏิบัติการอื่นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ และให้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ ดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) เรียกให้หน่วยงานต่าง ๆ เสนอประมาณการรายรับ และรายจ่ายตามแบบและหลักเกณฑ์ พร้อมทั้งรายละเอียดที่กำหนดตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

(๒) วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยงานต่าง ๆ

(๓) สั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารงบประมาณ และรวบรวมเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อ ๓๓ ให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่งบประมาณรับผิดชอบร่วมกันในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย โดยมีหัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นผู้ช่วยเหลือ และให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย คือ

(๑) ควบคุมการรับ และการเบิกจ่ายเงิน

(๒) ควบคุมบัญชี รายงาน และเอกสารอื่นเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน และหนี้

(๓) ตรวจสอบเอกสารการรับจ่ายเงิน การขอเบิกเงิน และการก่อหนี้ผูกพัน



ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๕ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนของผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑ ขั้นนั้น จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๕๘/๒๕๖๓)

๒.๑.๔ คำสั่งลงโทษอื่น ๆ

เมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ข้าราชการตำรวจผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ทักทวงกรรม กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบ การพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่สำหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทำผิดวินัย เล็กน้อยหรือมีเหตุอันควรลดหย่อนซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษทัณฑ์กรรม และหนังสือของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ตร ๐๐๐๖.๓/ว ๐๐๙๕ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ วางมาตรฐานการลงโทษกรณีรับคำร้องทุกข์กล่าวโทษ แล้วไม่ลงเลขคดี กำหนด อัตราโทษ กักยาม ๓ วัน แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย์ สุจริต ทุ่มเทร่างกายแรงใจ และได้ปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่ชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย แต่กลับถูกลงโทษโดยที่มิได้พิจารณาถึงเหตุบรรเทาโทษ ที่มีระเบียบกฎหมายวางแนวทางไว้ให้ถือปฏิบัติ นั้น เห็นว่า ถึงแม้ผู้ฟ้องคดีจะได้ปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต้มาโดยตลอด ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย ก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดีจะนำมาเป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายระเบียบ ที่ทางราชการได้กำหนดไว้และนำมาขอลดหย่อนโทษไม่ได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งลงโทษกักยามผู้ฟ้องคดีไว้มีกำหนด ๓ วัน จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีรับราชการตำรวจ ตำแหน่งพนักงานสอบสวน (สบ ๒) สถานีตำรวจภูธรหนองจิก จังหวัดปัตตานี ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งเหตุกรณีเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ เสียหลักพลิกคว่ำ ผู้ฟ้องคดีได้ไปตรวจที่เกิดเหตุและได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน แต่ไม่ดำเนินการลงเลขคดีอาญารับคำร้องทุกข์ และไม่ได้ระบุชื่อผู้ขับขี่ ตามระเบียบของทางราชการ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการที่สถานีตำรวจบ้านโสร่ง จังหวัดปัตตานี แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ส่งมอบเอกสารหลักฐานทางคดีให้หัวหน้าสถานีตามระเบียบ



หลังจากนั้น บริษัทประกันวินาศภัยของรถยนต์คันดังกล่าวได้มีหนังสือขอให้ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตรวจสอบข้อเท็จจริง เนื่องจากมีการแก้ไขบันทึกประจำวันคดี มีข้อเท็จจริงไม่ตรงกัน ระหว่างบันทึกถ้อยคำของนาย ส. ผู้ขับขี่ และบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจภูธรดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่พบการทุจริตประพฤติดมิชอบของเจ้าหน้าที่ พบเพียงผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบไม่ดำเนินการรับคำร้องทุกข์ เพื่อทำการสอบสวนตามระเบียบเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบของทางราชการ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เพื่อให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควรกระทำหรือละเว้นการกระทำใด ๆ ทำให้เสียระเบียบแบบแผนของตำรวจ อันเป็นการกระทำผิดวินัยตำรวจ ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ เห็นควรให้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการทางวินัยต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่า กรณีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการทางวินัย ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือรับสารภาพว่า ยอมรับผิดในข้อบกพร่องกรณีไม่ลงเลขคดีและไม่ส่งมอบเอกสารหลักฐานทางคดีในคดีดังกล่าว เหตุที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ลงเลขคดีอาญาก็เนื่องจากเห็นว่าเป็นกรณีที่รบกวนตัวเอง และผู้ครอบครองรถได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ทางคดีอยู่ในอำนาจของพนักงานสอบสวนที่จะดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับ และเมื่อพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับเมื่อใดก็จะมีเลขคดีเปรียบเทียบปรับในทันที และทำให้คดีอาญาระงับไปตามมาตรา ๓๙ (๓) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ต่อมา กลุ่มงานสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี พิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำผิดวินัยเล็กน้อย และเป็นการกระทำผิดครั้งแรกมีเหตุอันควรงดโทษ เนื่องจากรับผิดชอบสำนวนการสอบสวนในปริมาณมาก ทั้งยังทำหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยงพนักงานสอบสวนใหม่อีก ๓ ราย และเป็นการกระทำผิดโดยไม่ตั้งใจให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ กอปรกับผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ จนถึงปัจจุบัน โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ จึงได้ดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี โดยได้ทำบันทึกเป็นหนังสือว่ากล่าวตักเตือนผู้ฟ้องคดีไว้เป็นหนังสือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีหนังสือ ที่ ตร ๐๐๐๖.๓/ว ๐๐๙๕ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ วางมาตรฐานการลงโทษกรณีรับคำร้องทุกข์กล่าวโทษ แล้วไม่ลงเลขคดี กำหนดอัตราโทษ กักขัง ๓ วัน แต่ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยมาโดยตลอด และมีปริมาณงานที่รับผิดชอบในหน้าที่ราชการมาก ประกอบกับเคยได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานสอบสวนดีเด่นระดับกองบัญชาการ มีเหตุอันควรลดหย่อนโทษได้ และผู้ฟ้องคดีให้การรับสารภาพ การลงโทษ



ว่ากล่าวตักเตือนของกลุ่มงานสอบสวนดังกล่าว ยังไม่เหมาะสมกับความผิด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี พร้อมทั้งยกเลิกบันทึกว่ากล่าวตักเตือน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทบทวนการดำเนินการวินัยผู้ฟ้องคดีให้ถูกต้องเหมาะสม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งลงโทษกักขังผู้ฟ้องคดีไว้มีกำหนด ๓ วัน พร้อมทั้งเพิกถอนคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษกักขังผู้ฟ้องคดี จึงได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า การพิจารณาเพิ่มโทษจากภาคทัณฑ์เป็นกักขัง ๓ วัน ถูกต้องแล้ว จึงให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษกักขังผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ตาม แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการทางวินัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เนื่องจากเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยไม่ถูกต้องเหมาะสมตามที่กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังกล่าว ดังนั้น กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าการดำเนินการทางวินัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงที่สุด และโดยที่อำนาจการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโทษเป็นของผู้ดำเนินการทางวินัยหรือผู้บังคับบัญชาที่มีตำแหน่งเหนือผู้ดำเนินการทางวินัย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้พิจารณาทบทวนการดำเนินการทางวินัยกับผู้ฟ้องคดีให้ถูกต้องเหมาะสม นั้น เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีความเห็นว่าการดำเนินการทางวินัยในกรณีนี้ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม และแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาทบทวนแก้ไขเปลี่ยนแปลงการลงโทษให้เหมาะสมตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย และถึงแม้ว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต ทดมเทแรงกายแรงใจ และได้ปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่ชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย แต่กลับถูกลงโทษโดยที่ไม่ได้พิจารณาถึงเหตุบรรเทาโทษที่มีระเบียบกฎหมายวางแนวทางไว้ให้ถือปฏิบัติ นั้น เห็นว่า ถึงแม้ผู้ฟ้องคดีจะได้ปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต้มาโดยตลอด ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดีจะนำมาเป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายระเบียบที่ทางราชการได้กำหนดไว้และนำมาขอลดหย่อนโทษไม่ได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งลงโทษกักขังผู้ฟ้องคดีไว้มีกำหนด ๓ วัน ตามหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังกล่าว พร้อมทั้งเพิกถอนคำสั่งที่สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและเมื่อศาลได้วินิจฉัยแล้วว่าคำสั่งดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาอุทธรณ์โดยเห็นว่าการพิจารณาเพิ่มโทษจากภาคทัณฑ์ เป็นโทษกักขัง ๓ วัน นั้น ถูกต้องแล้ว และได้มีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ของ



ผู้ฟ้องคดีนั้น จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อบ.๑๗๑/๒๕๖๒)

๒.๒ กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

๒.๒.๑ คำสั่งลงโทษปลดออก

๑) กรณีข้าราชการขาดราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร

มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการผู้กระทำผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง เป็นมติที่กำหนด แนวทางการใช้ดุลพินิจในการพิจารณากำหนดโทษทางวินัยของผู้มีอำนาจหน้าที่ ในกรณีที่ข้าราชการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร และไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย ว่าเป็นความผิดวินัย อย่างร้ายแรง ซึ่งควรลงโทษเป็นไล่ออกจากราชการ แต่การที่ผู้ฟ้องคดีละทิ้งหน้าที่ราชการ ติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร อันเป็น ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุย่อมมีอำนาจลงโทษ ผู้ฟ้องคดีโดยมีคำสั่งปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ฐานใดฐานหนึ่งตามมาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เท่านั้น ดังนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะกลับมาปฏิบัติราชการตามปกติก็ไม่อาจนำพฤติการณ์ดังกล่าว มาเป็นเหตุลดหย่อนโทษให้ผู้ฟ้องคดีได้รับโทษน้อยกว่าโทษปลดออกจากราชการได้ พฤติการณ์ที่ผู้ฟ้องคดีขาดราชการตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ จึงเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุมีคำสั่งลงโทษ ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ อันเป็นโทษขั้นต่ำสุดที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับ การกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งเป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดีและผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ มีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์นั้น จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย และเหมาะสม กับพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดของผู้ฟ้องคดีแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อครั้งที่ผู้ฟ้องคดีรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ถูกกล่าวหาว่า กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันเป็นเวลายาวนานเกินกว่า สิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีขาดราชการตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ รวม ๒๑ วัน และไม่มาปฏิบัติราชการต่อเนื่องอีก ๒ วันทำการ คือ ในวันที่ ๑๙ และวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ รวมจำนวน ๒๓ วัน สำหรับวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ มาทำงานเวลา ๑๑.๒๐ น. และกลับเวลา ๑๖.๓๐ น. หลังจากนั้น ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ถึงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ก็ไม่มาปฏิบัติราชการอีก ๓ วันทำการ โดยไม่ได้ลา ในระบบ E-Office ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงการไม่มาปฏิบัติราชการว่า ผู้ฟ้องคดี ถูกคุกคามโดยมีกลุ่มโจรขึ้นบ้านเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและรื้อค้นเอกสาร ทำให้รถยนต์ใช้การไม่ได้ ประตูรั้วบ้านตกรางจนเปิดไม่ได้ น้ำและไฟฟ้าใช้การไม่ได้ อาหาร เสื้อผ้า และของใช้ภายในบ้าน ถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษ ทำให้สลับเจ็บป่วยและมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสียอย่างรุนแรง ต่อเนื่องหลายวัน ขณะขับรถยนต์ไปทำงานจะมีกลุ่มบุคคลขัดขวาง ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถ มาปฏิบัติหน้าที่ได้ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนแล้ว อธิบดีกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีดังกล่าว คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีขาดราชการระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ วันที่ ๑๙ ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ และวันที่ ๒๒ ถึงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยไม่ได้ลาในระบบ E-Office โดยมีเพียงหนังสือแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน ประจำสถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชันและหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ตนเองถูกคุกคามโดยมีกลุ่มโจร ขึ้นบ้าน เคลื่อนย้ายทรัพย์สิน รื้อค้นเอกสาร และถูกวางยา เมื่อขับรถยนต์ไปทำงานจะมีคน ขัดขวางขัดขวางไม่ให้ไปทำงาน แต่ไม่สามารถแสดงพยานหลักฐานให้เห็นว่าเกิดเหตุการณ์ ตามที่กล่าวอ้างจริง จึงเป็นการขาดราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดี ได้รับมอบหมายให้รวบรวมข้อมูลการลาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา และทำหน้าที่รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวซึ่งไม่ใช่ภารกิจหลัก และเป็นงาน ที่ไม่ต้องใช้ความรู้ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถเฉพาะบุคคลที่บุคคลอื่นไม่สามารถปฏิบัติงานแทนได้ การที่ผู้ฟ้องคดีขาดราชการ จึงไม่เป็นเหตุให้สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสียหายอย่างร้ายแรง และแม้ผู้ฟ้องคดีจะขาดราชการเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร แต่ก็กลับมาปฏิบัติงานตามปกติ รวมทั้งในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒



ผู้ฟ้องคดีได้มาทำงานเวลา ๑๑.๒๐ นาฬิกา และจากการสอบสวนพบว่า ไม่มีใครพูดคุยกับผู้ฟ้องคดีเพราะคิดว่าเป็นคนสติไม่ดี ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นไม่ให้ความไว้วางใจเนื่องจากเคยทำสมุดทะเบียนรับเอกสารสูญหาย ผู้ฟ้องคดีมีปัญหาทางครอบครัวซึ่งอาจทำให้เกิดความเครียด เมื่อมาทำงานแล้วผู้บังคับบัญชาไม่มอบหมายงานให้จึงเกิดความรู้สึกไม่อยากทำงานหรือมักจะมาทำงานสาย อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดี เคยสอบถามนาง น. ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นและนาย จ. ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานว่าจะให้ช่วยงานอะไรหรือไม่ แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นต่อการทำงาน ถือว่ามีเหตุอันควรบรรเทาโทษหรือลดโทษ ประกอบกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือเรื่องการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงบางกรณี ระบุว่าการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร และไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งควรลงโทษเป็นไล่ออกจากราชการ แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีกลับมาปฏิบัติหน้าที่เป็นบางวัน จึงลดโทษจากความผิดฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือโดยพฤติการณ์แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เป็นลงโทษฐานไม่อุทิศเวลาให้แก่ราชการ หรือมีพฤติการณ์ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เห็นสมควรลงโทษลดขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้น แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีเจตนาละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวกันเกินสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร และเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร ตามมาตรา ๙๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กรมบัญชีกลาง พิจารณา ซึ่ง อ.ก.พ. กรมบัญชีกลาง พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา เนื่องจากว่า ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่จะเชื่อได้ว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น และผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการใดในอันที่จะแก้ไขหรือปกป้องเหตุร้ายที่เกิดขึ้น พฤติการณ์ข้าราชการของผู้ฟ้องคดีจึงมีเจตนาละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวกันเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือเรื่องกำหนดแนวทางการลงโทษข้าราชการ กรณีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร และไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ควรลงโทษเป็นไล่ออกจากราชการ ส่วนกรณีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร แต่ผู้ฟ้องคดีได้กลับมาปฏิบัติราชการ จึงลงโทษเป็นปลดออกจากราชการได้ โดยที่แนวทางการลงโทษของสำนักงาน ก.พ. กรณีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน



โดยไม่มีเหตุอันสมควร แต่ได้กลับมาปฏิบัติราชการตามปกติถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง โทษที่ได้รับ คือ ปลดออก ซึ่งพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควรตามมาตรา ๘๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และไม่มีเหตุอันควรปรานีใดที่จะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษในครั้งนี้ได้ จึงมีมติในการประชุมให้ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวแล้ว จึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัย ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งที่ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการและคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏว่าตามสำเนาบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มาลงชื่อปฏิบัติราชการในวันที่ ๒๘ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ วันที่ ๑ วันที่ ๔ วันที่ ๖ วันที่ ๗ วันที่ ๑๒ ถึงวันที่ ๑๕ และวันที่ ๑๘ ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ และปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นใบลาในวันดังกล่าว เมื่อพิจารณาวันที่ผู้ฟ้องไม่ได้มาลงชื่อปฏิบัติราชการและไม่ได้ยื่นใบลานั้นต่อเนื่องกันไปทุกวันรวมทั้งวันที่ ๒ (วันเสาร์) วันที่ ๓ (วันอาทิตย์) วันที่ ๕ (วันจันทร์มงคล) วันที่ ๘ (วันวิสาขบูชา) วันที่ ๙ (วันเสาร์) วันที่ ๑๐ (วันอาทิตย์) วันที่ ๑๑ (วันพืชมงคล) วันที่ ๑๖ (วันเสาร์) และวันที่ ๑๗ (วันอาทิตย์) พฤษภาคม ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการที่อยู่ในระหว่างวันนั้นด้วยแล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีขาดราชการในคราวเดียวกันรวมเป็นเวลา ๒๓ วัน อันถือเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันตามมาตรา ๘๕ (๓)^{๑๓} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีทำหน้าที่รวบรวมวันลาของข้าราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นบุคคลที่ทราบถึงหน้าที่ในการปฏิบัติราชการ สิทธิในการลาของข้าราชการ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลา รวมทั้งแนวปฏิบัติในการลงเวลาการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในสำนักกำกับฯ และย่อมทราบเป็นอย่างดีว่า บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการดังกล่าวถือเป็นพยานหลักฐานสำคัญ

^{๑๓} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๘๕ การกระทำผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

ขลข

ขลข

(๓) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ

ขลข

ขลข



ที่สามารถแสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้มาปฏิบัติราชการในวันและเวลาตามที่ปรากฏหรือไม่ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีมาปฏิบัติราชการในช่วงระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ย่อมอยู่ในวิสัยที่จะต้องขวนขวายลงเวลาปฏิบัติราชการให้ปรากฏเป็นหลักฐานว่าได้มาปฏิบัติราชการตามหน้าที่แล้ว นอกจากนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีไม่อาจมาปฏิบัติราชการได้เนื่องจากมีกลุ่มโจรขึ้นบ้าน ขโมยทรัพย์สินและวางยาผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีพยานบุคคลหรือพยานหลักฐานใดยืนยันข้อเท็จจริงดังกล่าว คงมีเพียงรายงานประจำวันรับแจ้งเป็นหลักฐานของสถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชันเท่านั้น ประกอบกับไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่า ผู้ฟ้องคดีเจ็บป่วยหรือประสบปัญหาจนถึงขนาดไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติราชการหรือไม่สามารถจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนหรือในวันที่ลาหรือแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบได้ กรณีจึงไม่ปรากฏเหตุอันสมควรที่ผู้ฟ้องคดีจะขาดราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันแต่อย่างใด ส่วนกรณีมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการผู้กระทำผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงที่กำหนดแนวทางการใช้ดุลพินิจในการพิจารณากำหนดโทษทางวินัยของผู้มีอำนาจหน้าที่ในกรณีที่ข้าราชการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร และไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย ว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งควรลงโทษเป็นไล่ออกจากราชการ นั้น โดยที่ผู้ฟ้องคดีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำนาจลงโทษผู้ฟ้องคดีโดยมีคำสั่งปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ฐานใดฐานหนึ่งตามมาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง^{๙๔} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เท่านั้น ดังนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะกลับมาปฏิบัติราชการตามปกติก็ไม่อาจนำพฤติการณ์ดังกล่าวมาเป็นเหตุลดหย่อนโทษให้ผู้ฟ้องคดีได้รับโทษน้อยกว่าโทษปลดออกจากราชการได้ พฤติการณ์ที่ผู้ฟ้องคดีขาดราชการตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ จึงเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลา

^{๙๔} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๙๗ ภายใต้บังคับวรรคสอง ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษต่ำกว่าปลดออก

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง หรือผู้มีอำนาจตามมาตรา ๙๔ เห็นว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๙๗ ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่ แล้วแต่กรณี พิจารณาเมื่อ อ.ก.พ. ดังกล่าวมีมติเป็นประการใด ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๙๗ สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.พ.

ฯลฯ

ฯลฯ



เกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งกรมบัญชีกลางลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ อันเป็นโทษขั้นต่ำสุดที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งเป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีนี้ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย และเหมาะสมกับพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดของผู้ฟ้องคดีแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๕/๒๕๖๒)

เมื่อพิจารณาตามข้อ ๖ (๒) ของระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดว่า จะต้องสั่งลงโทษปลดออกจากราชการฐานละทิ้งหน้าที่ราชการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่แรกที่ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน และไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีก โดยกรณีนี้ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีละทิ้งหน้าที่ราชการเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันหลายช่วงเวลาไม่ต่อเนื่องกัน ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงตามสมุดลงชื่อปฏิบัติราชการว่า ระหว่างวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็นเวลา ๓๗ วันติดต่อกัน และช่วงระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ติดต่อกันเป็นเวลา ๑๐๗ วัน ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มาปฏิบัติราชการ แต่ในวันที่ ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีมาปฏิบัติราชการ และตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไปเป็นเวลา ๔๑ วัน ติดต่อกันผู้ฟ้องคดีไม่ได้มาปฏิบัติราชการจนกระทั่งศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีมีคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ สั่งพักราชการผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้กลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานละทิ้งหน้าที่ราชการในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน และไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย จึงต้องลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ อันเป็นวันแรกที่ผู้ฟ้องคดีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร และไม่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการอีก ทั้งนี้ ตามข้อ ๖ (๒) ของระเบียบดังกล่าว ดังนั้น การที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีมีคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ สั่งพักราชการผู้ฟ้องคดีออกจากราชการย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ อันเป็นวันแรกที่ละทิ้งหน้าที่ราชการจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เฉพาะส่วนที่ปลดผู้ฟ้องคดี



ออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ แต่อย่างไรก็ตาม การที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๐ วรรคสี่ (๒) และวรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว มีคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาฯ ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ เนื่องจากว่าผู้ฟ้องคดีละทิ้งหน้าที่ราชการในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันและไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ถือได้ว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะไม่ได้อุทธรณ์คำพิพากษาของ ศาลปกครองชั้นต้นด้วยก็ตาม แต่การสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันและไม่กลับมา ปฏิบัติราชการอีก กฎหมายได้กำหนดวันออกจากราชการไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น วันออกจากราชการจึงต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และกฎหมายเกี่ยวกับ วันออกจากราชการฐานละทิ้งหน้าที่ราชการ และวันออกจากราชการมีผลต่อการคำนวณ บำเหน็จบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กรณีดังกล่าวจึงเป็น การปรับข้อเท็จจริงเข้าสู่ข้อกฎหมายซึ่งถือเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วย ความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดจึงมีอำนาจยกประเด็นดังกล่าว ขึ้นวินิจฉัยได้ตามข้อ ๙๒ และข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีรับราชการครู ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียน บ้านเวินบึก อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกรณีที่ศึกษาธิการจังหวัด อุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต ๓ ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่มาปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ รวม ๓๗ วัน และระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ เป็นเวลา ๑๐๗ วัน ติดต่อกันและไม่มาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ จึงได้มีคำสั่งพักราชการ ผู้ฟ้องคดีไว้แล้วเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่งพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำความผิด



วินัยอย่างร้ายแรง กรณีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันเป็นเวลายาวนานเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และมีพฤติการณ์อื่นแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ มาตรา ๘๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับหนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๒๓๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีการประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่เนื่องจากยังกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการบางครั้ง จึงมีมติให้ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ โดยผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวจึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลังจากนั้น คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ในฐานะผู้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีมิได้พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาศัยมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้วมีคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวินบึกได้มีคำสั่งห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีทำการเรียนการสอนจนกว่าผู้ฟ้องคดีจะได้ดำเนินการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แต่ระหว่างที่สั่งห้ามทำการเรียนการสอน นั้น ผู้ฟ้องคดีได้มาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนตามปกติ แต่มิได้ลงชื่อในบัญชีลงเวลาการมาปฏิบัติราชการ เนื่องจากผู้อำนวยการโรงเรียนดังกล่าวไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลงชื่อ อีกทั้ง ในช่วงเวลานั้นผู้ฟ้องคดีเข้ารับการอบรมสัมมนาหลายแห่ง โดยได้ขออนุญาตจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวินบึกแล้ว การเข้ารับการอบรมดังกล่าวย่อมถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ต่อมา ผู้อำนวยการโรงเรียนดังกล่าวได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่สอนตามปกติตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มาปฏิบัติราชการ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีอาการป่วยทางจิต จนอาการเริ่มดีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ แต่ผู้ฟ้องคดีก็ยังคงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ สั่งพักราชการผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ เพื่อรอฟังผลการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง กรณีที่ถูกกล่าวหาว่าไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เป็นต้นมาติดต่อกันในคราวเดียวกันเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร นอกจากนั้น การลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตั้งแต่วันที่ราชการไม่ถูกต้อง เนื่องจาก ข้อ ๖ (๑) ของระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวินัยออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้สั่งลงโทษปลดออกจากราชการตั้งแต่วันที่พักราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล



มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ที่ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และให้ผู้ฟ้องคดี
กลับเข้ารับราชการและคืนสิทธิที่พึงมีพึงได้ตามเดิม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มาลงชื่อปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ รวม ๑๙ วัน ติดต่อกันคราวเดียวกันเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่ทราบสาเหตุ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ประกอบกับมาตรา ๙๕ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งต่อมาได้รับรายงานว่ามีมูลกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ลงนามรับทราบท้ายหนังสือดังกล่าว ต่อมา คณะกรรมการสอบสวน ได้มีหนังสือแจ้งบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน (แบบ สว.๓) แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ส่งกลับคืนแบบบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้คณะกรรมการสอบสวนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้นหนังสือดังกล่าว กรณีจึงรับฟังได้ว่าคณะกรรมการสอบสวนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่งตั้งได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนแล้ว การดำเนินการของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยจึงเป็นไปตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๙๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับข้อ ๒๔ วรรคสี่ และวรรคหก ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ดุลพินิจในการออกคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวินบึกได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งเตือนให้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานว่าด้วยการขอมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แต่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถแสดงเอกสารหลักฐานขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ ผู้อำนวยการโรงเรียนดังกล่าวจึงมีคำสั่งห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีทำการสอน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ไปจนกว่าจะพิสูจน์ทราบได้ว่าได้ดำเนินการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแล้ว แต่ปรากฏว่าระหว่างวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็นเวลา ๓๗ วัน ติดต่อกัน ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มาปฏิบัติราชการ โดยไม่มีเหตุอันสมควรและหยุดต่อเนื่องกันมาในระหว่างปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ และเมื่อเปิดภาคเรียนแล้วผู้ฟ้องคดีไม่มาปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ติดต่อกันเป็นเวลา ๑๐๗ วัน โดยไม่มีเหตุ



อันสมควร แต่ผู้ฟ้องคดีมาลงชื่อปฏิบัติราชการในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ และวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ หลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีไม่ได้มาลงชื่อปฏิบัติราชการอีก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ พักราชการผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ซึ่งเมื่อนับแต่ที่ผู้ฟ้องคดีไม่ลงชื่อปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งพักราชการผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ เป็นเวลาเกินสิบห้าวันติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร ข้อเท็จจริงตามการชี้แจงของผู้อำนวยการโรงเรียนดังกล่าวฟังได้ว่า ในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ ที่ผู้ฟ้องคดีไม่มาปฏิบัติราชการนั้น ในเวลาหนึ่งสัปดาห์ที่ผู้ฟ้องคดีจะเข้ามาในสถานศึกษาประมาณ ๑ ครั้ง แต่ไม่มาที่จุดปฏิบัติราชการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา แต่จะอยู่บริเวณอื่น ๆ ของสถานศึกษาโดยไม่ลงเวลาปฏิบัติราชการ และจะอยู่ในบริเวณสถานศึกษาประมาณ ๒๐ ถึง ๓๐ นาที แล้วออกไป ผู้บริหารสถานศึกษาได้กล่าวตักเตือนให้ลงเวลาปฏิบัติราชการตามหนังสือสั่งการ กรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบทางราชการว่าด้วยการลงเวลาปฏิบัติราชการเป็นเวลา ๗ วัน โดยไม่มีเหตุอันควร และได้ตักเตือนกรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบทางราชการว่าด้วยการละทิ้งชั่วโมงสอนภาคบ่าย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ตามหนังสือสั่งการ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้บังคับบัญชาไม่ได้ห้ามผู้ฟ้องคดีในการที่จะลงชื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการ แต่ได้เคยตักเตือนผู้ฟ้องคดีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีละทิ้งหน้าที่ราชการเกินกว่าสิบห้าวัน และไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกเลยโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๗ วรรคสอง^๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๐ วรรคสี่ (๒)^๖ และวรรคห้า^๗ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน มีคำสั่ง

^{๕-๕๗} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๘๗

ฯลฯ

ฯลฯ

การละทิ้งหน้าที่หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันเป็นเวลานานเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

มาตรา ๑๐๐ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระทำความผิดวินัยไม่ร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชาส่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาโทษก็ได้ แต่สำหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทำความผิดวินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควรลดหย่อนซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน

ฯลฯ

ฯลฯ



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีละทิ้งหน้าที่ราชการ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เมื่อพิจารณาตามข้อ ๖ (๒)^{๙๙} ของระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดว่า จะต้องสั่งลงโทษปลดออกจากราชการฐานละทิ้งหน้าที่ราชการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน และไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีก โดยกรณีนี้ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีละทิ้งหน้าที่ราชการเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันหลายช่วงเวลาไม่ต่อเนื่องกัน ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงตามสมุดลงชื่อปฏิบัติราชการว่า ระหว่างวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็นเวลา ๓๗ วัน ติดต่อกัน และช่วงระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ติดต่อกันเป็นเวลา ๑๐๗ วัน ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มาปฏิบัติราชการ แต่ในวันที่ ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีมาปฏิบัติราชการ และตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไปเป็นเวลา ๔๑ วัน ติดต่อกันจนกระทั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสั่งพักราชการผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้กลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน แล้วแต่กรณี เห็นว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง สมควรลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ให้ดำเนินการดังนี้

(๒) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานอกจาก (๑) ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาของผู้ถูกกล่าวหาพิจารณา

การดำเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสี่ ถ้าเป็นกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่างหน่วยงานการศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษากระทำความผิดวินัยร่วมกัน และถ้าผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาของผู้ถูกกล่าวหาแต่ละรายที่สังกัดแล้วแต่กรณี มีความเห็นขัดแย้งกัน ถ้าเป็นความเห็นขัดแย้งระหว่างผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน ให้นำเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา ถ้าเป็นความเห็นขัดแย้งระหว่างผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือ อ.ก.ค.ศ. ต่างเขตพื้นที่การศึกษา ให้นำเสนอ อ.ก.ค.ศ. พิจารณา และเมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. มีมติเป็นประการใดแล้วให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ หรือผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งหรือปฏิบัติไปตามมตินั้น

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๙๙} ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๖ การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ห้ามมิให้สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลังไปก่อนวันออกคำสั่ง เว้นแต่

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีกระทำความผิดวินัยกรณีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน และไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีก ให้สั่งลงโทษตั้งแต่วันที่ละทิ้งหน้าที่ราชการนั้น

